

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS

C G R E R

CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET DE REMUNERATION

6^{ème} édition / Résolution n° 15/453

SOMMAIRE

PREAMBULE.....	5
TITRE 1 DOMAINE D'APPLICATION	6
ARTICLE 1.1 – CHAMP D'APPLICATION	7
ARTICLE 1.2 – DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL EN FONCTION AU LNE	7
ARTICLE 1.3 – SECURITE SOCIALE – ASSURANCE CHOMAGE.....	7
TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES CONTRACTUELS	8
ARTICLE 2.1 – ENGAGEMENT – NOTIFICATION.....	9
ARTICLE 2.2 – PERIODE D'ESSAI	15
ARTICLE 2.3 – REMUNERATION	16
ARTICLE 2.4 - DUREE DU TRAVAIL.....	18
ARTICLE 2.5 – AVANCEMENTS ET PROMOTIONS.....	20
ARTICLE 2.6 – ANCIENNETE DANS L'ETABLISSEMENT.....	22
ARTICLE 2.7 – CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL.....	23
ARTICLE 2.8 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE DEMENAGEMENT	23
ARTICLE 2.9 – ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT	24
ARTICLE 2.10 – ACTIVITES TEMPORAIRES ET REMPLACEMENTS.....	25
ARTICLE 2.11 – CESSATION DES FONCTIONS	25
ARTICLE 2.12 – DEMISSION ET LICENCIEMENT	25
ARTICLE 2.13 – DEPART A LA RETRAITE	27
ARTICLE 2.14 – REGIMES DE PREVOYANCE, COMPLEMENTAIRE SANTE ET RETRAITE	28
TITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES MIS A DISPOSITION.....	29
TITRE 4	30
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS OCCASIONNELS OU TEMPORAIRES.....	30
ARTICLE 4.1 – STAGIAIRES	31
ARTICLE 4.2 – TAUX DES INDEMNITES MENSUELLES DE STAGE.....	31
ARTICLE 4.3 – CONSEILLERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES A TEMPS PARTIEL	32
ARTICLE 4.4 – DOCTORANTS.....	32
ARTICLE 4.5 – LES ALTERNANTS	32
TITRE 5 DISPOSITIONS COMMUNES.....	33
ARTICLE 5.1 – VACANCE ET CHANGEMENT D'EMPLOI.....	34
ARTICLE 5.2 – DEPLACEMENTS	34
ARTICLE 5.3 – FORMATION PROFESSIONNELLE	35
ARTICLE 5.4 – CONGES PAYES ANNUELS	38
ARTICLE 5.5 – CONGES EXCEPTIONNELS ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX...	41
ARTICLE 5.6 – AUTORISATIONS D'ABSENCE.....	42
ARTICLE 5.7 – CONGES DE MATERNITE, PARENTAL, DE PATERNITE.....	44
ARTICLE 5.8 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.....	46
ARTICLE 5.9 – DROIT SYNDICAL ET DROIT D'EXPRESSION DES SALAIRES	47
ARTICLE 5.10 – REPRESENTATION DU PERSONNEL	48
ARTICLE 5.11 – CONFLITS DU TRAVAIL.....	49
ARTICLE 5.12 – REVISION.....	49
ARTICLE 5.13 – REGLEMENT INTERIEUR.....	50

TITRE 6 DISPOSITIONS FINALES	51
ARTICLE 6.1 – PUBLICITE	52
ARTICLE 6.2 – SIGNATAIRES.....	52
ANNEXE 1 GRILLE DE CLASSIFICATION DES SALARIES CONTRACTUELS	53
ANNEXE 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES.....	56
ANNEXE 3 TEXTES LEGISLATIFS	57

LEXIQUE DES TERMES UTILISES DANS LE PRESENT DOCUMENT

APEC	Association pour l'Emploi des Cadres
ARTT	Aménagement et réduction du temps de travail
BE	Budget évaluatif
CA	Conseil d'Administration
CE	Comité d'Entreprise
CGRER	Conditions Générales de Recrutement, d'Emploi et de Rémunération
CHSCT	Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail
CIASSP	Commission Interministérielle d'Audit Salarial du Secteur public
CIFRE	Convention Industrielle de Formation par la Recherche
CNAM	Conservatoire National des Arts et Métiers
CRAM	Caisse Régionale d'Assurance Maladie
CST	Conseiller Scientifique et Technique
DP	Délégué du Personnel
DRH	Direction des Ressources Humaines
DS	Délégué Syndical
FONGECIF	FONds de GEstion du Congé Individuel de Formation
FSPOEIE	Fonds Spécial de Pension des Ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat
GVT	Glissement, Vieillesse, Technicité
HSSD	Heures supplémentaires de sujétion de déplacement
IRCANTEC	Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de L'Etat et des Collectivités
LNE	Laboratoire National de Métrologie et d'Essais
LNE Développement	Filiale du LNE, employeur de doctorants
PACS	Pacte Civil de Solidarité
PEE	Plan d'Epargne Entreprise
PERCO	Plan d'Epargne Retraite Collectif
PMFA	Prime Modulable de Fin d'Année
PREFON	Caisse nationale de prévoyance et la Fonction Publique

PREAMBULE

Vu la loi 78-23 du 10 janvier 1978,

Vu le décret 78-280 du 10 mars 1978, notamment ses articles 7-11e et 9, modifié par le décret 84-528 du 28 juin 1984,

Vu le décret 79-860 du 1er octobre 1979,

Vu le Code du Travail,

Le présent document a pour objet de préciser les conditions générales de recrutement, d'emploi, et de rémunération des salariés du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais et sa filiale LNE DEVELOPPEMENT.

Les droits et obligations des salariés sont définis par le présent document à compter de la date de son approbation par les Autorités de Tutelle.

Ce document a été établi en tenant compte notamment des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnels des Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial.

Le présent document, qui constitue la sixième édition des C.G.R.E.R., a été établi selon les modalités du décret 78-280 du 10 mars 1978 susvisé. Il a reçu un avis favorable du CHSCT et du Comité d'Entreprise, ainsi que l'accord des délégués syndicaux (CFTC et CGT) les 24 août 2015 et 17 septembre 2015, et a été approuvé par le Conseil d'Administration du 5 octobre 2015 (Résolution n° 15/453).

Il pourra être modifié par voie d'avenant selon les modalités de l'article 5.12.

TITRE 1

DOMAINE D'APPLICATION

ARTICLE 1.1 – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions ci-après sont applicables :

- aux titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, dans le cadre du Code du Travail, avec le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais ou le LNE Développement.
- aux fonctionnaires ou salariés contractuels des Administrations ou Etablissements Publics, mis à disposition du LNE ou détachés, sous réserve de l'application des textes particuliers qui les régissent,
- aux personnels occasionnels ou temporaires.

ARTICLE 1.2 – DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL EN FONCTION AU LNE

Pour la compréhension des dispositions ci-après, on entend par :

1.2.1 - PERSONNELS CONTRACTUELS

- les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris les doctorants et les contrats en alternance en vigueur à la date de leur conclusion (contrats d'apprentissage, de professionnalisation...),
- les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une décision de détachement auprès de l'Etablissement.

1.2.2 - PERSONNELS MIS A DISPOSITION

Les agents de l'Etat mis à disposition par d'autres Administrations ou Etablissements Publics.

1.2.3 - PERSONNELS OCCASIONNELS OU TEMPORAIRES

- les étudiants effectuant un stage d'études dans le cadre de conventions particulières passées avec les établissements d'enseignement dont ils relèvent et susceptibles de recevoir, éventuellement, des indemnités de stage conformément à la réglementation en vigueur,
- les ingénieurs-conseils bénéficiant en contrepartie de leur collaboration d'une rémunération relevant du régime des professions libérales,
- les conseillers scientifiques et techniques relevant du régime général des salariés, mais exerçant leur activité à temps partiel.

ARTICLE 1.3 – SECURITE SOCIALE – ASSURANCE CHOMAGE

Les salariés sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales. Ils bénéficient des prestations dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité Sociale.

Les fonctionnaires et les ouvriers et essayeurs bénéficiaires des dispositions de la loi 49-1097 du 2 août 1949 sont affiliés à un régime particulier qui leur est propre, et de ce fait, ne perçoivent pas de prestations de sécurité sociale en cas de maladie, où le maintien du salaire est assuré en totalité, par le LNE.

Le LNE est affilié à Pôle Emploi.

TITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES
CONTRACTUELS

ARTICLE 2.1 – ENGAGEMENT – NOTIFICATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le LNE fait connaître ses besoins en personnel contractuel à Pôle Emploi. Ceci ne fait pas obstacle aux procédures régulières de recrutement direct.

2.1.1 – CONTRAT DE TRAVAIL

Avant son entrée en fonction, tout candidat retenu reçoit un contrat de travail faisant mention :

- des présentes dispositions (CGRER),
- des organismes et adresses des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels a souscrit le LNE,
- de la fonction qui sera exercée et du lieu de travail à la date de son embauche,
- de la filière, du groupe de qualification, du coefficient hiérarchique d'emploi et du coefficient de salaire,
- du montant de son salaire brut mensuel, ainsi qu'éventuellement, des éléments accessoires de la rémunération convenue,
- de la durée légale du travail,
- de la durée et des conditions de la période d'essai,
- de la date d'engagement.

Le contrat de travail ne peut contenir aucune clause restrictive à l'exercice, à l'intérieur ou en dehors de l'Etablissement, d'un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Le candidat recevra lors de son intégration le règlement intérieur et tous les documents d'ordre général relatifs à sa situation au Laboratoire, dans les domaines de la sécurité, de l'informatique, etc...

Le candidat dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour accepter le contrat de travail qui lui est proposé. Passé ce délai, et sans retour du contrat de travail signé, le LNE se réserve le droit d'annuler l'embauche.

La filière, le groupe et le coefficient hiérarchique d'emploi sont déterminés par référence aux caractéristiques des emplois répertoriés ci-après et peuvent faire l'objet de modifications durant toute la carrière du salarié au LNE. Celles-ci feront l'objet d'avenant au contrat de travail du salarié ou de note d'organisation dont le salarié sera l'un des destinataires.

Compte tenu de l'emploi qu'ils exercent, les salariés du LNE se voient attribuer un coefficient hiérarchique d'emploi et un coefficient de salaire correspondant à leur échelon.

2.1.2 - NOMENCLATURE DES FILIERES

Les classifications hiérarchiques des ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise et techniciens, ingénieurs et cadres du LNE, sont définies compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles suivantes :

- le personnel de Laboratoire, de Contrôle, d'Informatique et de Statistiques (Filière 1)
- Le personnel de Fabrication et d'Atelier, d'Entretien et de Logistique et de Bureau d'Etudes (Filière 2)
- Le personnel Administratif, Juridique, Social et Comptable (Filière 3)
- Les ingénieurs et cadres (Filière 4).

2.1.3 - NOMENCLATURE DES GROUPES DE QUALIFICATION

2.1.3.1 – GROUPE 3

Emplois consistant dans l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon les modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

La forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre, souvent de façon spontanée pour permettre d'assurer le contrôle du travail, lui sont précisés.

L'exécution de ces travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.

GROUPE 3.2 - Coefficient hiérarchique 220

Emplois impliquant la mise en œuvre des moyens connus et diversifiés pour exécuter des travaux requérant des initiatives et des connaissances professionnelles étendues.

GROUPE 3.3 - Coefficient hiérarchique 225

Emplois impliquant, dans le cadre des consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses. L'exécution des travaux exige des efforts de réflexion ; le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage.

GROUPES 3.4 / 3.5 - Coefficients hiérarchiques respectifs 230 et 235

Emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses et mettant en œuvre une technicité spécifique. L'exécution des travaux exige des efforts de réflexion ainsi qu'une capacité d'autocontrôle. Cette classification est réservée, pour les débutants, aux titulaires du baccalauréat de technicien ou les collaborateurs ayant acquis une expérience confirmée et/ou reconnue dans leur métier

2.1.3.2 – GROUPE 4

Salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir les objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception, d'organisation.

L'intéressé, à partir d'instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à

prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.

Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu'il dirige et il veille à la bonne circulation de l'information. Dans le cadre de ses attributions, il veille à la formation du personnel.

A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d'agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte.

Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.

Il peut être appelé à participer à l'étude des programmes de travail et des modifications de l'outil de travail.

GROUPE 4.2 - Coefficient hiérarchique 240

Salarié ayant des connaissances générales et techniques ou une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions. Sont classés dans ce groupe les débutants justifiant du suivi de la totalité du cursus conduisant à un BTS ou à un DUT, sans obtention du diplôme.

Il peut être appelé, dans sa spécialité, à encadrer des salariés classés au groupe 3. Il répartit alors le travail et s'assure de l'application des consignes.

GROUPE 4.3 - Coefficient hiérarchique 250

Salarié ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendues lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes.

Dans sa spécialité, il peut être appelé à

- assurer une assistance technique ou la formation du personnel avec lequel il travaille,
- encadrer des salariés classés au groupe 3,
- veiller directement à l'application des consignes,
- prendre, dans le cadre des instructions reçues, des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

GROUPE 4.4 - Coefficient hiérarchique 285

Salarié ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas.

Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des salariés de classification inférieure.

Sont classés dans ce groupe les salariés titulaires du BTS ou d'un DUT pour une spécialité technique déterminée.

Salarié pouvant être amené à assurer l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs salariés de classification inférieure dont il coordonne et contrôle l'activité. Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.

Cette responsabilité implique de :

- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation,

- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution,
- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité,
- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit,
- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail,
- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.

GROUPE 4.5 - Coefficient hiérarchique 300

Salarié dont la compétence acquise lui permet d'intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles. Il est apte à proposer des modifications des méthodes ou des procédures existantes.

Salarié pouvant assurer l'encadrement d'un groupe de salariés de classification inférieure. Il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail. Il participe à l'élaboration des consignes et veille à leur application.

GROUPE 4.6, 4.7 et 4.8 - Coefficients hiérarchiques respectifs 325, 360 et 380

Salarié dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.

Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.

Le classement entre les trois coefficients dépend de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de l'expérience nécessaire.

Salarié pouvant assurer l'animation et la coordination de groupes placés sous son autorité. Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond alors des résultats d'ensemble de son secteur.

2.1.3.3 – GROUPE 5

Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients hiérarchiques définis en tenant compte de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

Les ingénieurs et cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité du LNE

Ces fonctions réclament des intéressés des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Ils doivent faire preuve sur le plan humain, vis-à-vis de leurs collaborateurs, de qualité d'animation et de motivation.

Ces fonctions réclament des intéressés un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à

mettre en œuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'Etablissement.

Les ingénieurs et cadres prennent les décisions propres à animer et coordonner l'activité de leurs subordonnés, dont ils assurent la formation, l'information, et ont la responsabilité de les faire progresser et de les faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les ingénieurs et cadres n'ayant pas de personnel sous leur autorité, sont classés par équivalence.

Les ingénieurs et cadres maintiennent leurs connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à leurs fonctions avec l'aide de l'entreprise.

GROUPE 5.0 - Coefficient hiérarchique 330

Groupe de qualification exclusivement réservé aux doctorants (CIFRE ou autres)

GROUPE 5.1 - Coefficient hiérarchique 390

Ingénieurs et cadres débutants, ayant acquis par leur formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-avant, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des groupes ci-après.

GROUPE 5.1 - Coefficient hiérarchique 420

Docteurs débutants, ayant acquis par leur formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-avant, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des groupes ci-après.

GROUPE 5.2 - Coefficient hiérarchique 410

Ingénieurs et cadres dont l'expérience professionnelle, les connaissances générales et théoriques acquises au sein du Laboratoire ou valorisées par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, permettent de les placer à un niveau équivalent à celui du groupe 5.1.

Ils animent et coordonnent l'activité des opérateurs et techniciens placés sous leur autorité.

Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur, auxquels incombent la responsabilité d'ensemble du secteur.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

GROUPE 5.3 - Coefficient hiérarchique 490

Ingénieurs et cadres confirmés agissant à partir des directives générales dans le secteur d'activités qui leur est imparti.

Ils animent et coordonnent l'activité des opérateurs, techniciens, ou cadres placés sous leur autorité technique.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.

GROUPE 5.4 - Coefficient hiérarchique 550

Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan technique et/ou managériales ou d'autres éléments spécifiques équivalents.

Ils animent et coordonnent l'activité des opérateurs, techniciens ou cadres placés sous leur autorité.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.

Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau.

GROUPE 5.5 - Coefficient hiérarchique 670

Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan technique et/ou managériales ou d'autres éléments spécifiques équivalents.

Ils assument la responsabilité d'un important secteur d'activité de l'Etablissement.

Ils sont associés à la définition des objectifs ou orientations de la direction à laquelle ils sont rattachés.

GROUPE 5.6 - Coefficient hiérarchique 780

Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau.

GROUPE 5.7 - Coefficient hiérarchique 900

Fonctions de direction

Cette classification, qui exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative, se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues.

2.1.4 – VISITE MEDICALE D'EMBAUCHE

L'engagement ne peut être confirmé que dans la mesure où la visite médicale d'embauche à laquelle le nouvel embauché doit obligatoirement se soumettre ne fait apparaître aucune contre-indication.

Une visite médicale pourra être également rendue nécessaire à l'occasion d'un changement de poste et en fonction d'activités techniques et à leur exposition à des risques particuliers.

2.1.5 – EMBAUCHE DE SALARIES DE NATIONALITE ETRANGERE

L'engagement ne peut être confirmé que lorsque le salarié aura pu présenter l'ensemble des documents l'autorisant à travailler sur le territoire français. Le LNE se conforme aux dispositions législatives en vigueur au moment de l'embauche.

Tout salarié de nationalité étrangère s'engage par ailleurs à remettre à la DRH lors d'un renouvellement de titre de séjour, copie de tout justificatif en cours de validité l'autorisant à travailler sur le territoire français, plus particulièrement après un renouvellement de carte de séjour ou après acquisition de la nationalité française le dispensant alors de recourir à une autorisation de travailler.

ARTICLE 2.2 – PERIODE D’ESSAI

2.2.1 DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

Tout contrat de travail prévoit une période d'essai, variable selon qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.

Pour les contrats à durée indéterminée, la durée de la période d'essai varie en fonction de la classification du salarié et est fixée selon les dispositions légales en cours à :

- 2 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes 3,
- 3 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes 4.2 à 4.8 inclus,
- 4 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes 5.1 à 5.7 inclus.

La **période** d'essai est non renouvelable. Dans l'hypothèse d'une absence qui suspend le contrat de travail (ex : maladie, maternité, congé sans solde, etc...), la période d'essai est automatiquement prolongée d'une durée égale à celle de l'absence enregistrée ; le salarié concerné en sera alors informé par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre à son retour.

A l'issue de la période d'essai, et sauf contre-indication de la part du supérieur hiérarchique et/ou de la DRH, le salarié est confirmé dans ses fonctions.

Pour les contrats à durée déterminée, la législation en cours s'applique.

2.2.2 DUREE DU PREAVIS EN CAS DE RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI (art. L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail – loi n° 2008-596 du 25/06/08)

Pendant la période d'essai, les parties peuvent, à leur gré, résilier le contrat de travail.

Que la rupture de la période d'essai soit à l'origine du salarié ou de l'employeur, un délai de prévenance devra être observé avant que la rupture du contrat soit effective.

En cas de **rupture** de la période d'essai **à l'initiative du salarié**, le délai de prévenance est de :

- 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours,
- 48 heures au-delà de 8 jours de présence dans l'entreprise.

En cas de **rupture** de la période d'essai **à l'initiative de l'employeur**, le délai de prévenance est de :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence,
- deux semaines entre un mois et trois mois de présence,
- un mois après trois mois de présence.

En la matière, au cas où la législation du travail évoluerait, la législation en cours au moment de la rupture de la période d'essai s'appliquera.

ARTICLE 2.3 – REMUNERATION

Le salaire de base est fixé lors de l'engagement, par accord mutuel entre le Directeur Général et l'intéressé, en conformité avec les modalités d'application de la grille générale des rémunérations (annexe 1).

2.3.1 – SALAIRE DE BASE

Le salaire mensuel brut de base de chaque salarié est fonction du groupe de qualification, coefficient hiérarchique et coefficient de salaire ou échelon auxquels sont liés l'emploi occupé (cf. annexe 1). Le salaire est calculé selon la formule suivante :

S = (K+F) x P	
dans laquelle :	
S	représente le salaire de base brut mensuel,
K	le coefficient de salaire,
F	le forfait de point (9 points au 1 ^{er} février 2014)
P	la valeur du point LNE
La valeur de P , en vigueur au 1 ^{er} septembre 2015, est de 6,5869 €.	

Les mesures spécifiques ou catégorielles sont soumises aux Autorités de Tutelle et ne peuvent intervenir qu'après avis de la CIASPP.

2.3.2 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute d'un salarié est constituée par :

- le salaire mensuel brut de base,
- le cas échéant, les primes définies au présent document, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais professionnels.

Le montant de la rémunération est versé chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois.

Conformément à l'article L.3243-1 et suivants du Code du Travail, il est remis chaque mois aux salariés du LNE un bulletin de paie établi en application de l'article R.3243-1. Les bulletins de paie des personnes absentes de leur lieu de travail sont, soit remis ultérieurement, soit adressés par courrier aux intéressés.

Le bulletin de paie du mois de décembre fait foi de la rémunération nette fiscale et, éventuellement, des indemnités perçues au cours de l'année écoulée, faisant l'objet d'une déclaration aux services fiscaux.

2.3.3 - PRIMES

Les salariés contractuels, au sens de l'article 1.2.1 du présent document, bénéficient, sous réserve des conditions particulières d'attribution, des primes définies ci-dessous.

2.3.3.1 – Prime d'ancienneté

Il est attribué aux salariés contractuels des groupes 3 et 4 inclus, une prime en fonction de leur ancienneté.

La prime d'ancienneté est accordée pour toute ancienneté égale ou supérieure à trois (3) ans.

Le taux de la prime est de 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, augmenté de « 1% » par an, jusqu'à un plafond de 15 %.

Son montant est calculé selon la formule :

coefficient hiérarchique d'emploi x valeur du point x taux de prime.

Le montant de la prime ainsi calculé est versé à compter du mois qui suit la date à laquelle les droits prennent naissance.

2.3.3.2 – Prime modulable de fin d'année (PMFA)

Les personnels contractuels ou mis à disposition du LNE ont droit chaque année à une prime modulable de fin d'année. Le montant global de l'enveloppe est fixé par le Directeur Général dans le cadre du budget évaluatif approuvé par le Conseil d'Administration. Il est ensuite réparti entre les salariés par décision du Directeur Général, après concertation des managers.

L'enveloppe globale de cette prime est fixée à 65 % des salaires bruts de base versés en octobre, et la distribution individuelle varie dans une fourchette de 35% à 90 % d'un mois de salaire brut de base, corrigé de l'effet de l'absentéisme. A la prime modulable, peut s'ajouter, le cas échéant, une prime exceptionnelle.

Les salariés n'ayant pas effectué une année complète reçoivent une prime modulable de fin d'année dont le montant est calculé en fonction de leur temps de présence.

Les personnes ayant perçu une PMFA au cours de l'année N-1 peuvent obtenir, en complément de leur paie du mois de juin de l'année N, une avance à valoir sur cette prime égale à 50% de la prime perçue l'année N-1, le solde étant versé avec la paie du mois de décembre de l'année N.

Cependant aucune avance ne sera versée en juin aux personnes absentes pendant le premier semestre pour une durée supérieure à 3 mois (absence maladie,...).

2.3.3.3 – Prime variable sur objectifs

Selon l'emploi occupé (fonctions commerciales ou de management), certains collaborateurs peuvent bénéficier d'une prime variable liée à l'atteinte d'objectifs définis. Le montant et les modalités de distribution de cette prime fait l'objet de documents contractuels signés par les deux parties.

Le bénéfice de cette prime variable sur objectif donne lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail. Dans ce cas le taux de PMFA applicable est de 35%.

Le collaborateur concerné perd le bénéfice de cette prime variable sur objectifs dès lors qu'il exerce une autre activité au sein de l'entreprise.

2.3.3.4 – Prime sur objectifs personnels (POP)

La Direction Générale du LNE se réserve la possibilité ouverte par l'accord du Ministre du Budget de créer une prime sur objectifs personnel (POP) à destination de certaines catégories de collaborateurs et en fonction des résultats de l'entreprise.

La Direction Générale pilote la fixation des objectifs annuels personnels des cadres concernés (directeurs, responsables de pôle et département, certains experts et chercheurs de haut niveau).

2.3.3.5 – Indemnité de transport

Conformément aux dispositions en vigueur, l'indemnité de transport est versée aux salariés utilisant les transports en commun / publics. L'indemnité versée mensuellement représente soit :

- la moitié du titre de transport mensuel
ou
- la moitié de 11/12ème du coût annuel du titre de transport utilisé ; les titres de transport donnant droit à une prise en charge sont précisés par décret.

Les salariés absents, pour quelque motif que ce soit, sur présentation du titre de transport, pourront bénéficier de la prise en charge de ce titre, s'il a été utilisé au moins 1 jour pendant sa durée de validité.

Le versement de l'indemnité de transport est suspendu lors de toute absence allant du premier jour au dernier jour du mois.

Chaque salarié s'engage à remettre à tout moment les justificatifs qui lui seront demandés par la Direction du LNE. En l'absence de justificatifs, le versement de l'indemnité de transport est interrompu.

2.3.3.6 – Prime d'intéressement

Dans les conditions fixées par un accord d'intéressement au sens de l'Ordonnance 86-11.34, après accord du Conseil d'Administration et des Autorités de Tutelle, les salariés contractuels peuvent bénéficier d'une prime d'intéressement liée aux résultats de l'Etablissement.

Les salariés ont la faculté de placer tout ou partie du montant de cette prime dans un PEE ou au PERCO comportant, le cas échéant, un abondement versé par l'entreprise, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise conclu entre le Directeur Général et les Délégués Syndicaux, approuvé par le Conseil d'Administration et les Autorités de Tutelle et dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

ARTICLE 2.4 - DUREE DU TRAVAIL

L'horaire normal de travail est fixé en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, soit à la date de signature du présent document, 39 heures de travail effectif par semaine pour les salariés des groupes de qualification 3 à 5.1, et d'un forfait annuel de jours travaillés pour les cadres à partir du groupe de qualification 5.2.

Elles sont précisées dans le cadre de l'accord ARTT et ses avenants en vigueur à la date de signature du présent accord.

Les heures journalières d'entrée et de sortie sont fixées par le règlement intérieur : chaque salarié, à l'exception des salariés au forfait jours, dépose auprès de la DRH ses horaires d'arrivée et de départ fixés en accord avec sa hiérarchie.

Travail à temps partiel

Les salariés peuvent être autorisés, sauf impératif de service, à exercer leur activité à temps partiel. Ces autorisations font l'objet d'un accord conjoint entre le salarié et son responsable hiérarchique et sont données par période limitée à un an maximum. Ces autorisations peuvent être renouvelées sur demande du salarié. En l'absence de demande de renouvellement, le salarié reprend son activité à temps plein dès le lendemain de la fin de période de travail à temps partiel.

Tout accord de travail à temps partiel donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail. La rémunération ainsi que certains congés (JS et JRTT) sont alors calculés au prorata de la durée de travail effectif, les droits liés à l'ancienneté restant acquis comme si les salariés avaient été occupés à temps complet.

2.4.1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

La rémunération des heures supplémentaires est fixée par les textes relatifs en matière de droit du travail en vigueur au moment de leur réalisation.

A la date de signature du présent document, les heures supplémentaires effectuées par le personnel des groupes 3 à 5.1 inclus, au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail (soit 39 heures de travail effectif), donnent lieu à une majoration de :

- **25 %** du salaire horaire pour les **8 premières heures (au-delà de la 39^{ème} et jusqu'à la 47^{ème} incluse),**
- **50 %** du salaire horaire pour les heures effectuées au-delà de la 47^{ème} heure.

Pour le calcul de cette majoration, il est tenu compte, outre du salaire mensuel brut de base, de la prime d'ancienneté, le cas échéant.

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel, motivé pour les besoins du service. Elles ne peuvent être effectuées que sur la demande préalable du Directeur ou de son délégataire (responsable hiérarchique du salarié).

Elles peuvent être payées, ou récupérées au choix du salarié. Dans ce dernier cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel réglementaire d'heures supplémentaires est de 220 heures conformément à la législation en vigueur à la date de signature de l'accord.

Repos compensateur obligatoire

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 50% (soit 30 minutes de repos par heure supplémentaire).

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel réglementaire de 220 heures ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 100 %.

Le droit à repos compensateur, ouvert au titre des heures supplémentaires, est calculé à partir des éléments mensuels de paie et est inscrit sur le bulletin de paie.

Le repos compensateur peut être pris :

- par journée entière, réputée correspondre à l'horaire théorique du salarié ce jour-là, ou
- par demi-journée correspondant à la moitié de l'horaire théorique.

Le repos ne peut être pris pendant la période du 1er juillet au 31 août, et ne peut être accolé aux congés payés annuels.

Le repos doit être pris prioritairement dans les 2 mois qui suivent l'ouverture du droit, sauf circonstances fortuites (maladie, maternité). Passé ce délai, le LNE informe le salarié qu'il peut prendre ce repos dans un délai maximum d'un an. Le salarié qui laisse passer ce dernier délai est considéré comme ayant renoncé à ce droit.

Le repos ne saurait être remplacé par une indemnité, sauf en cas de cessation de contrat.

2.4.2 - TRAVAUX EFFECTUES DE NUIT, ET SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES

Les heures de travail effectuées de 21 heures à 6 heures du matin, ainsi que celles des samedis, dimanches, jours fériés et chômés par l'entreprise, donnent lieu à majoration de 100 % du salaire horaire.

De plus, si elles ont entraîné un dépassement de l'horaire hebdomadaire, elles donnent droit à une récupération équivalente en temps : c'est le "**repos compensatoire**" à prendre immédiatement après son déclenchement.

Puisqu'elles donnent lieu à rémunération spéciale et à récupération le cas échéant, ces heures exceptionnelles ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.

2.4.3 – HEURES DE TRANSPORT DE NUIT

Les heures de transport comprises entre 21 heures et 6 heures du matin, et lorsque les nécessités de service l'imposent, celles des samedis, dimanches, jours fériés et chômés par l'entreprise, donnent lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire, et de 100 % pour les salariés assurant effectivement la conduite d'un camion-laboratoire de l'Etablissement.

ARTICLE 2.5 – AVANCEMENTS ET PROMOTIONS

On entend par :

- avancement : la modification du coefficient de salaire dans le même coefficient hiérarchique d'emploi,
- promotion : le changement du coefficient hiérarchique d'emploi.

2.5.1 – REGLES GENERALES

L'avancement moyen peut être de 3 à 5 ans selon le positionnement dans la grille de rémunération (cf. annexe 1).

Tout avancement ou promotion ne pourra être proposé avant une ancienneté minimale de 1 an dans l'échelon.

2.5.2 - PROMOTIONS

Les promotions sont décidées par le Directeur Général, sur proposition du responsable hiérarchique, et après examen du dossier de l'intéressé et de ses fiches d'évaluation, en tenant compte notamment des éléments suivants :

- amélioration de la qualification et des compétences professionnelles,
- contribution effective aux résultats du Laboratoire et potentiel dévolution,
- accroissement des responsabilités dans le même emploi ou les mêmes conditions,
- obtention de nouveaux diplômes ou certificats de spécialités.

2.5.3 – CONDITIONS D'AVANCEMENT OU DE PROMOTION

Pour garantir à chaque salarié une progression de sa rémunération, une suite chronologique de coefficients de salaire est attachée à chaque coefficient hiérarchique d'emploi, formant ainsi la grille des rémunérations minimales. Chaque salarié est, en conséquence, assuré de percevoir au minimum le salaire mensuel brut correspondant à l'emploi qu'il occupe et qui est défini par le coefficient hiérarchique et le coefficient de salaire ou échelon.

L'avancement à l'échelon supérieur ne peut être proposé avant une ancienneté minimale de :

- **pour les groupes de qualification 3.2 à 4.8 inclus :**
 - 1 an à l'échelon 1,
 - 2 ans à partir du 2^{ème} échelon
- **pour les groupes de qualification 5.1 (ingénieurs et cadres débutants) :**
 - 1 an dans chacun des quatre échelons et pour une promotion en 5.3.
- **pour les groupes de qualification 5.2 à 5.6 inclus :**
 - 1 an à l'échelon 1,
 - 2 ans dans les autres échelons.

La promotion du groupe 4 au groupe 5 se fait en principe dans le groupe 5.2. Elle tient compte de la prime d'ancienneté, de telle sorte qu'elle se traduise pour le salarié concerné par une situation au moins égale à celle qu'il aurait s'il était maintenu dans le groupe 4. Cette promotion doit être justifiée par, l'obtention d'un diplôme d'ingénieur ou de l'enseignement supérieur de niveau Master 2 minimum, l'accès à un emploi justifiant le statut « cadre », ou bien par l'exercice de responsabilités nouvelles ou l'acquisition de compétences particulières justifiant le changement de groupe de qualification. Elle suppose également qu'un poste correspondant soit vacant.

2.5.4 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'AVANCEMENTS/PROMOTIONS

Une commission, présidée par le Directeur Général ou son représentant et composée des Directeurs qui feront annuellement, pour les salariés placés sous leur responsabilité, les propositions d'avancement et de promotion, se réunira une fois l'an en présence des Délégués du Personnel titulaires sans distinction de collège.

Devant cette commission, sera examinée la situation des salariés remplissant les conditions requises pour bénéficier d'un avancement, mais :

- n'ayant pas fait l'objet d'une proposition d'avancement de la part de leur responsable hiérarchique,

- ou pour lesquels il est demandé de surseoir à l'avancement,
- ayant fait l'année précédente l'objet d'une décision de report.

En cas d'avancement différé par rapport aux conditions moyennes, les décisions de report ne sont pas motivées par écrit sauf demande exprimée par l'intéressé.

La commission examinera également la situation des salariés pour lesquels il est proposé soit un avancement exceptionnel (dérogatoire aux règles définies en 2.5.3), soit une promotion. Ces avancements exceptionnels et promotions seront toutefois maintenus dans la limite des 15 % du coût annuel des avancements.

Le taux de croissance de la masse salariale résultant des avancements et promotions (taux GVT) est proposé chaque année au vote du Conseil d'Administration après avis du Contrôleur d'Etat.

2.5.5 - PRISES D'EFFET

Les promotions et avancements prennent effet en principe au 1^{er} janvier ou au 1^{er} juillet.

ARTICLE 2.6 – ANCIENNETE DANS L'ETABLISSEMENT

On entend par ancienneté, le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise quelles qu'aient pu être les modifications survenant dans la nature juridique de celui-ci.

Dans le cas de contrats à durée déterminée, toutes les périodes de travail effectif y compris le temps passé en intérim, sont prises en compte, même lorsqu'elles ne sont pas continues et dans la limite de 6 mois d'interruption entre deux contrats.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents départements, instituts et services extérieurs du CNAM, avant le 10 janvier 1978,
- les périodes militaires obligatoires effectuées après l'embauche du salarié,
- les interruptions pour remplir un mandat électif,
- les interruptions pour maladie dans la limite de la durée d'indemnisation prévue à l'article 2.9, pour longue maladie dans la limite maximale de 3 ans, et pour accidents du travail ou maladies professionnelles,
- les interruptions pour congé parental d'éducation, dans la limite de la moitié de la durée de l'absence, conformément aux dispositions de l'article L.1225-54 du Code du Travail,
- les temps passés en congé de formation,
- les congés de maternité,
- les congés de paternité.

Les périodes de suspension de travail telles que congé sabbatique, création d'entreprise ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Lorsque le contrat de travail a été interrompu pour l'une des causes suivantes :

- non réintégration au terme du congé parental du fait de l'employeur
- licenciement pour cause économique

en cas de réintégration du salarié dans l'Entreprise, les différentes périodes passées au sein de celle-ci se cumulent pour déterminer son ancienneté.

ARTICLE 2.7 – CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL

Tout salarié peut être appelé à recevoir notification du changement de son lieu de travail nécessité par les besoins du service.

Le Directeur Général s'efforcera de tenir compte de la situation de famille des intéressés dans les décisions susceptibles d'entraîner un changement de résidence.

Le changement de résidence est induit par le fait que la distance séparant l'ancien logement du nouveau lieu de travail est d'au moins 50 km. Dans ce cas, la participation aux frais de déménagement est acquise dans les conditions visées à l'article 2.8

Dans le cas où le salarié n'accepte pas le changement de lieu de travail pouvant entraîner un changement de résidence, la rupture du contrat de travail qui en découlerait ne pourra être considérée comme étant du fait du salarié. Toutefois, le LNE recherchera toute solution propre à éviter la résiliation du contrat de travail, notamment par la voie d'une reconversion éventuelle.

En tout état de cause, si la résiliation du contrat de travail est prononcée, le salarié aura la garantie pendant un an d'une priorité de réengagement pour tout poste, libéré ou créé, correspondant à sa qualification et à sa spécialité.

Dans le cas d'acceptation, le salaire brut du salarié ne pourra être diminué ou bloqué, ni son rythme normal d'avancement modifié.

ARTICLE 2.8 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE DEMENAGEMENT

Lorsqu'un changement du lieu de travail entraîne un changement de résidence dans les conditions définies à l'article 2.7, le salarié perçoit des indemnités forfaitaires qui sont fixées dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur dans la Fonction Publique.

En cas de licenciement, sauf pour faute grave, dans un délai de 2 ans à compter du jour de son installation dans sa nouvelle résidence, et s'il revient dans la région où il résidait précédemment, tout salarié aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement dans les mêmes conditions que ci-dessus.

La participation aux frais de déménagement est fixée par les dispositions des textes en vigueur dans la Fonction Publique.

ARTICLE 2.9 – ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT

2.9.1 - SITUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les absences pour cause de maladie ou d'accident, justifiées par une attestation médicale transmise dans les 48 heures qui suivent la date de début de l'arrêt de travail, et quelle qu'en soit la durée dans la limite des périodes d'indemnisation prévues à l'article 2.9.2, entraînent la suspension du contrat de travail du fait du salarié.

Cependant, cette suspension n'a pas pour effet de modifier le décompte des droits à ancienneté ou à congé payé de l'intéressé dans la limite de 3 ans, ni de lui retirer le droit à l'électorat ou à l'éligibilité pour la représentation du personnel

Dans le cas de prolongations d'absences résultant de maladie ou d'accident d'une durée cumulée d'au moins 6 mois sur une année glissante (année glissante = les 12 mois précédant le début de l'arrêt le plus récent), il peut être procédé au remplacement définitif de l'intéressé à son poste, qui en est informé par lettre recommandée.

A sa reprise d'activité, le salarié se voit proposer un emploi équivalent ou similaire.

2.9.2 - INDEMNISATION

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical, **le salaire mensuel net** est maintenu aux conditions suivantes :

ANCIENNETE		< = 3 ans	Entre 3 et 6 ans	> 6 ans
INDEMNISATION	à 100%	4 mois	5 mois	6 mois
	à 50 %	4 mois supplémentaires	5 mois supplémentaires	6 mois supplémentaires

A compter de 3 mois d'ancienneté, l'entreprise pratique la subrogation et perçoit l'ensemble des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles peut prétendre l'intéressé dans la mesure où la CPAM indemnise la maladie, tout en maintenant le complément de salaire, sauf dans le cas du congé de paternité où le salarié perçoit directement les indemnités journalières de sécurité sociale.

Ces dispositions sont applicables durant la période de maintien du salaire, soit durant une période pouvant être de 8 à 12 mois selon l'ancienneté du salarié.

Quand le salarié passe à demi-salaire, soit après 4, 5 ou 6 mois d'absence selon son ancienneté, ou s'il a épuisé ses droits à indemnisation par le Laboratoire, il peut bénéficier d'un revenu complémentaire, ou de substitution, versé par l'organisme de prévoyance, à hauteur de 80 % de sa rémunération brute ce qui lui garantit l'équivalence de son salaire net et ce, jusqu'à nouvelle décision de la Sécurité Sociale.

Par dérogation, en cas d'accident du travail, ou de maladie professionnelle, l'intéressé aura droit au maintien du salaire net à plein temps pendant la durée de versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour ce motif.

Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

En cas de maladie au cours de la période de préavis, le contrat de travail et l'indemnisation pour maladie prennent fin à l'expiration de celui-ci tel que défini à l'article 2.12.3 ci-après.

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle survenant pendant la période de préavis, la rupture du contrat de travail n'est effective qu'après épuisement des droits de l'intéressé au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 2.10 – ACTIVITES TEMPORAIRES ET REMPLACEMENTS

Le salarié qui exécute exceptionnellement pour raisons de service des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conserve la garantie de son salaire.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf accord des parties.

ARTICLE 2.11 – CESSATION DES FONCTIONS

La résiliation du contrat de travail des salariés contractuels peut résulter de :

- la démission,
- du licenciement,
- d'une rupture conventionnelle,
- du départ à la retraite,
- la fin de période d'essai à l'initiative du salarié ou de l'employeur,
- la réintégration du fonctionnaire détaché dans son corps d'origine,
- la révocation du fonctionnaire détaché,
- du terme prévu pour les salariés sous contrat à durée déterminée quelle qu'en soit la raison (surcroît temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent, contrat d'alternance, doctorant, post doc ...).

ARTICLE 2.12 – DEMISSION ET LICENCIEMENT

2.12.1 DEMISSION

Tout salarié souhaitant démissionner de son poste le notifiera à l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la DRH.

Toute pression tendant à obtenir d'un salarié sa démission est formellement interdite.

2.12.2 LICENCIEMENT

Tout licenciement fera l'objet d'une procédure spécifique et conforme aux dispositions en vigueur au moment où celui-ci sera prononcé. Après entretien préalable, tout licenciement sera notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

2.12.3 DUREE DU PREAVIS

La résiliation du contrat de travail, soit par démission, soit par licenciement, ne libère pas l'auteur de la rupture de l'obligation de respecter, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, le délai-congé contractuel (ou préavis) sous peine de devoir verser des dommages intérêts (article 1142 du Code Civil) ou une indemnité compensatrice (article L.122-8 du Code du Travail).

On entend par délai-congé contractuel (ou préavis) la durée courant entre la date de notification de la démission ou de première présentation de la lettre de licenciement par courrier recommandé, et celle à laquelle le contrat prend fin.

Toutefois, le salarié qui quitte le Laboratoire pourra être dispensé, par le Directeur Général, de respecter tout ou partie son préavis, et ne sera pas indemnisé pour la période de dispense si le salarié est à l'origine la demande.

Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est de :

- 1 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans le groupe de qualification 3 pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans,
- 2 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans le groupe de qualification 3 et justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans,
- 2 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes de qualification 4.2 à 4.4 inclus,
- 3 mois pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes de qualification 4.5 et plus.

2.12.4 HEURES DE RECHERCHE D'EMPLOI EN CAS DE LICENCIEMENT

Quand le délai-congé est observé en totalité, le salarié est autorisé par le Directeur Général à s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi, à concurrence de 50 heures par mois de préavis.

2.12.5 INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Il est alloué aux salariés licenciés, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2.6, à raison de 3/5ème de la rémunération brute par année d'ancienneté avec un plafond de 15 mois.

La rémunération brute est calculée sur la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois, la disposition la plus favorable au salarié étant retenue.

Cette indemnité est majorée de :

- 20 % pour les salariés âgés de 50 à 55 ans, justifiant d'au moins 5 ans d'ancienneté,
- 30 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans, justifiant d'au moins 5 ans d'ancienneté.

L'âge s'apprécie à la date de notification du licenciement.

Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure, pour les salariés justifiant d'au moins 5 ans d'ancienneté, à :

- 3 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans,
- 6 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de licenciement est versée à la fin effective du contrat du salarié.

2.12.6 EXCLUSION

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés, ni aux salariés contractuels sous contrat à durée déterminée, à l'arrivée du terme prévu.

ARTICLE 2.13 – DEPART A LA RETRAITE

2.13.1 - MISE A LA RETRAITE

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié conformément à la législation en vigueur et ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale .

Trois mois avant cette date, le LNE interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai maximal d'un mois, le LNE ne peut mettre en œuvre une mise à la retraite pendant l'année qui suit.

La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

Dans ce cas, l'indemnité de départ à la retraite est égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail, à savoir, un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

2.13.2 - DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

Tout salarié peut faire valoir ses droits à la retraite, conformément aux dispositions en vigueur, sous réserve d'en informer le Directeur Général au moins trois mois à l'avance.

2.13.3 - ALLOCATION DE DEPART A LA RETRAITE

Lors de son départ à la retraite, le salarié perçoit une allocation calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Elle est égale soit au montant calculé selon les dispositions de la loi 78-49 du 19 janvier 1978, soit à $1/10^{\text{ème}}$ de la rémunération brute par année d'ancienneté

Il est cependant appliqué un minimum de :

- 1 mois après 5 ans d'ancienneté révolus,
- 2 mois après 10 ans d'ancienneté révolus.

A ce montant s'ajoute 1/10ème de mois de salaire de référence par année supplémentaire d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

A titre d'exemple, l'allocation de départ volontaire en retraite d'un salarié est calculée de la façon suivante en fonction de son ancienneté :

- ancienneté de 4 ans : allocation = 4/10ème de mois
- ancienneté de 7 ans : allocation = 7/10ème de mois porté à 1 mois
- ancienneté de 15 ans : allocation = 15/10ème de mois porté à 2 mois + 5/10ème de mois
- ancienneté de 25 ans : allocation = 25/10ème de mois + 15/10ème de mois

La rémunération moyenne prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite est égale à la moyenne du salaire brut mensuel des 3 ou des 12 derniers mois d'activité, étant retenu le calcul le plus avantageux pour le salarié.

L'allocation est versée au moment du départ à la retraite, à la fin effective du contrat de travail.

2.13.4 - EXCLUSION

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés.

ARTICLE 2.14 – REGIMES DE PREVOYANCE, COMPLEMENTAIRE SANTE ET RETRAITE

Les salariés du LNE et de LNE Développement (à l'exception des Conseillers Scientifiques et Techniques et des stagiaires) bénéficient d'un régime de prévoyance obligatoire et d'un régime complémentaire obligatoire de frais de soins de santé ("mutuelle"), dont la cotisation est prélevée mensuellement sur le salaire des intéressés.

Les salariés sont affiliés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, au régime de retraite complémentaire de l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités (IRCANTEC).

Toutefois, les fonctionnaires en position de détachement sont soumis au régime de retraite qui leur est propre.

Les salariés du LNE peuvent souscrire au régime de retraite complémentaire de la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON). Cette souscription est facultative et n'entraîne pas la participation financière de l'entreprise. Toutefois, le Service Paie du LNE peut se charger du versement de cette cotisation qui est prélevée sur le salaire des intéressés.

Les salariés peuvent adhérer à la MAIF.

TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES

MIS A DISPOSITION

ARTICLE 3-1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES MIS A DISPOSITION

Les salariés mis à disposition par tout autre organisme restent soumis aux conditions de travail et au règlement intérieur du LNE et placés sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général ou de ses représentants, pour ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions ou de leurs activités au sein du LNE

Il peut être mis fin à leurs fonctions au sein du LNE par décision prononcée par l'autorité administrative dont ils relèvent :

- soit sur leur demande,
- soit sur proposition motivée du Directeur Général.

Ils bénéficient des dispositions prévues au titre 5.

TITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS OCCASIONNELS OU TEMPORAIRES

Sauf en ce qui concerne les stagiaires visés au paragraphe 4.1 ci-après, les salariés occasionnels ou temporaires reçoivent, avant leur prise de fonctions, un contrat définissant les modalités de leur collaboration telles que :

- durée du travail,
- lieu de travail,
- montant de leur rémunération,
- régime déclaratif des indemnités, salaires ou honoraires,
- rupture du contrat,
- définition de leur mission.

ARTICLE 4.1 – STAGIAIRES

Il s'agit d'étudiants appelés à effectuer un stage au cours de leurs études s'inscrivant dans le cadre d'un cursus et faisant l'objet, à ce titre, d'une convention particulière conclue entre le LNE et l'établissement d'enseignement dont relèvent les intéressés.

Les stagiaires perçoivent une indemnité mensuelle brute dont le montant maximal, fonction de leur niveau d'études, est déterminé dans les conditions fixées au paragraphe suivant. Les charges sociales, selon les règles en vigueur au moment de la réalisation du stage, seront retenues mensuellement.

Le montant effectif et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par la Direction Générale en fonction de la nature du stage et de la qualité des travaux effectués.

Les stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur stage, au règlement intérieur du LNE, et sont placés sous l'autorité hiérarchique du Directeur dont ils dépendent.

Leur sont applicables en outre :

- sous réserve de l'autorisation préalable du Chef de l'établissement d'enseignement dont ils relèvent, la possibilité d'effectuer des déplacements et missions, selon les dispositions de l'article 5.2,
- les dispositions des articles 5.6, 5.9 et 5.13.

ARTICLE 4.2 – TAUX DES INDEMNITES MENSUELLES DE STAGE

Les taux maxima des indemnités mensuelles brutes versées aux stagiaires sont établis par référence aux coefficients de salaire figurant dans la grille ci-dessous, multipliés par la valeur du point en vigueur au moment de la réalisation du stage :

NIVEAU	COEFFICIENT
. 1 ^{ère} ou 2 ^{nde} année de BTS/DUT* et Licence 1 et 2 (L1-L2)	100
. Licence 3 ou Master 1 (L3-M1) ou 1 ^{ère} et 2 ^{ème} année d'école d'ingénieurs	130
. Master 2 (M2) ou 3 ^{ème} année d'école d'ingénieurs ou stage de fin d'études	160
. Master 2 (M2) validé ou diplôme d'ingénieur validé (cas des doubles diplômes)	180

*en cours de préparation

ARTICLE 4.3 – CONSEILLERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES A TEMPS PARTIEL

Ils perçoivent un salaire fixé par le Directeur Général du LNE, par référence à la grille de classification des salariés contractuels.

Ils sont soumis au règlement intérieur et placés sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général ou de ses représentants.

Leur sont applicables les dispositions du titre 5.

Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment par décision du Directeur Général, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis de 3 mois. Les intéressés ne peuvent prétendre au versement d'indemnité de licenciement.

ARTICLE 4.4 – DOCTORANTS

Il s'agit d'étudiants préparant une thèse dans un environnement industriel. Ils peuvent bénéficier d'une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE).

Cette convention associe autour d'un projet de recherche :

- le jeune diplômé (minimum M2) chargé de la réalisation d'un travail de recherche d'une durée de 3 ans conclu par la rédaction d'une thèse de doctorat,
- un laboratoire universitaire doté de moyens techniques adaptés et de professeurs reconnus dans le domaine traité,
- le LNE ou une filiale du LNE

La DRH dépose la convention auprès de l'ANRT (Association Nationale de la Recherche Technique) en vue d'obtenir une subvention pluriannuelle.

Dans le cas d'une réponse positive, le doctorant bénéficie alors d'un contrat de type CDD de 36 mois, sans révision du coefficient de salaire pendant cette durée.

ARTICLE 4.5 – LES ALTERNANTS

Les alternants, dans le cadre d'une formation diplômante (du Bac professionnel au Master 2), sont engagés sous la forme d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour une durée déterminée correspondante à la durée de la formation préparée (de 1 à 3 ans).

Ils sont rémunérés en fonction d'un barème établi selon l'âge, l'année d'étude, le niveau de formation préparée et sur la base du salaire minimal conventionnel du LNE.

TITRE 5
DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 5.1 – VACANCE ET CHANGEMENT D'EMPLOI

5.1.1 - VACANCE D'EMPLOI

En cas de vacance d'emploi, sauf pour les postes de Direction, le Directeur Général fait appel par voie d'affichage en priorité au personnel employé dans l'entreprise et possédant, éventuellement après un stage de formation appropriée, les compétences et aptitudes requises pour le poste.

5.1.2 - CHANGEMENT D'EMPLOI

Tout salarié peut être candidat à un emploi de niveau équivalent ou supérieur : une période probatoire peut être exigée. Dans tous les cas, la demande est examinée et une réponse écrite est transmise à l'intéressé dans un délai de 2 mois.

ARTICLE 5.2 – DEPLACEMENTS

5.2.1 - DISPOSITIONS GENERALES

On entend par mission, tout déplacement professionnel imposé par les nécessités du service, à l'exclusion du trajet domicile-lieu de travail habituel du salarié.

Les salariés du LNE appelés à se déplacer pour les besoins du service sont remboursés des frais qu'ils ont engagés pour les besoins du Laboratoire, selon les modalités fixées par décision de la Direction Générale, en application des dispositions en vigueur au moment du déplacement (cf. note d'organisation n°51 à la date de signature du présent document).

Dans le cadre d'une assurance souscrite par le Laboratoire, en plus des dispositions prévues par le régime de prévoyance, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident survenu à l'occasion d'un déplacement ou d'une mission professionnels, les salariés du LNE ou leurs ayants droit ont la garantie du versement d'un capital, majoré par enfant à charge .

5.2.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPLACEMENTS DE LONGUE DUREE

A) EN FRANCE METROPOLITAINE

Une police d'assurance couvrant les déplacements, souscrite par le LNE, fait l'objet d'une note d'information, remise à chaque salarié.

Seules les dispositions issues du contrat d'assurance sont opposables au LNE.

Lorsque des déplacements de longue durée doivent être effectués d'une manière habituelle, l'intéressé doit en être averti au moment de sa prise de fonctions ; le contrat de travail ou, pour les salariés mis à disposition, la décision d'affectation, en fera mention.

Un déplacement est dit de longue durée quand il est d'une durée égale ou supérieure à 1 mois continu. Dans ce cas, il est accordé au salarié un congé de détente fractionnable, toutes les 4 semaines :

- d'un jour ouvré, si le lieu de mission est distant de plus de 300 km et moins de 600 km du domicile,
- de deux jours ouvrés, s'il est distant de plus de 600 km.

Ce congé doit précéder ou suivre immédiatement les jours de repos hebdomadaire ou fériés. Pendant ce congé, seule est maintenue la partie des frais ou de l'indemnité de séjour correspondant aux dépenses qui continuent à être imposées ; ce congé ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins d'une semaine de la fin de mission, mais sera accordé au terme de celle-ci.

En outre, seront pris en charge tous les 15 jours, les frais d'aller et retour lieu de mission/domicile.

B) HORS DE FRANCE METROPOLITAINE

Les conditions de déplacements de longue durée hors France métropolitaine sont fixées par décision du Directeur Général.

Si pendant le déplacement de longue durée, le Directeur Général est amené à mettre fin aux fonctions d'un salarié, les frais de retour de l'intéressé vers son domicile habituel sont assurés par l'entreprise, à condition que ce retour ait lieu dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou à la fin de mise à disposition, et au plus tard à la fin de l'année scolaire.

La garantie mentionnée au paragraphe 5.2.1 est étendue en cas de maladie survenue au cours de la mission effectuée à l'étranger.

Tout salarié bloqué à l'étranger pour toutes raisons indépendantes de sa volonté, continuera à percevoir la totalité de ses salaires.

Les dispositions du présent article sont données à titre purement informatif et n'engagent pas le LNE. Seules les dispositions issues du contrat d'assurance sont opposables au LNE.

5.2.3 - RETOUR AU DOMICILE

En cas de maladie ou d'accident, le transfert à la demande de l'intéressé ou de sa famille dans un établissement hospitalier proche de son domicile est à la charge du LNE

Si le corps médical déconseille ce transfert, les frais de voyage aller et retour et de séjour sont remboursés à un seul des proches parents.

En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps sont à la charge de l'Etablissement.

Les dispositions du présent article sont données à titre purement informatif et n'engagent pas le LNE. Seules les dispositions issues du contrat d'assurance sont opposables au LNE.

ARTICLE 5.3 – FORMATION PROFESSIONNELLE

L'organisation de la formation professionnelle continue permet aux salariés du LNE de bénéficier des congés de formation et de la participation financière de l'employeur. Le LNE s'appuie sur les textes réglementaires en vigueur relatifs à la formation professionnelle.

Deux types d'actions sont prévus :

a) Actions de formation professionnelle extérieures au LNE

Elles regroupent l'ensemble des stages de formation, ouverts aux salariés du LNE et assurés à l'extérieur par des établissements d'enseignement ou des organismes de formation agréés. Elles doivent donner lieu à des conventions bilatérales.

b) Actions de formations assurées par le LNE

Elles sont organisées au sein du LNE et animées par des formateurs qui sont, soit des salariés qualifiés appartenant au personnel du Laboratoire, soit des formateurs extérieurs. Certaines formations peuvent être obligatoires, notamment en matière de sécurité.

5.3.1 - PLAN DE FORMATION

Il est défini chaque année par le Directeur Général pour une période de un an à trois ans, et soumis pour accord au Comité d'Entreprise.

Il énumère notamment :

- la liste des actions prioritaires c'est-à-dire celles relevant du schéma directeur du Plan de Formation,
- les engagements pris dans le Plan de Formation,
- le programme des formations internes,
- les programmes de formation professionnelle ou personnelle, et notamment les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances.

5.3.2 - DROITS AU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)

Le CIF est une autorisation d'absence qui a pour objet de permettre à un salarié de suivre à son initiative, et à titre individuel, une action de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux stages prévus par le plan de formation. Le LNE applique les dispositions législatives, légales en la matière et adapte ses pratiques selon l'évolution des textes en vigueur au moment de la prise de congé.

Actuellement, cette action de formation :

- peut être à temps plein ou à temps partiel, continue ou discontinue.
- sa durée ne peut dépasser 1 an dans le cas d'une action en continu à temps plein, ou 1 200 heures pour un stage discontinu à temps partiel,
- elle peut avoir ou non un caractère professionnel.

Le droit au congé tombe du fait du départ du salarié.

Le bénéfice de ce congé est acquis aux salariés du LNE pendant toute la durée de leur contrat de travail. Il peut seulement être différé dans les deux cas suivants :

- si l'absence de l'intéressé porte préjudice à la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, la durée maximale de report de congé est de 9 mois,
- si le nombre de salariés absents simultanément au titre du CIF dépasse 2 % de l'effectif. Le salarié pourra partir en congé individuel de formation quand le taux sera inférieur à 2 %.

Pour bénéficier d'un CIF, le salarié doit :

- justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois au moins au LNE,
- ne pas avoir bénéficié d'un CIF dans la même entreprise,

- présenter sa demande au plus tard 60 jours avant le début de la formation si celle-ci est inférieure à 6 mois ou à temps partiel, au plus tard 120 jours avant le début d'une formation à temps plein supérieure à 6 mois.
- préciser la désignation du stage, l'organisme assurant la formation, la date de début et la durée du stage.

Le LNE dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

5.3.3 - DEMANDE DE FORMATION INDIVIDUELLE

Le LNE peut autoriser un salarié qui en fait la demande à s'absenter pour suivre une formation. Le LNE applique les dispositions légales en la matière et adapte ses pratiques selon l'évolution des textes en vigueur au moment de la prise de congé.

5.3.4 - REMUNERATION DES SALARIES EN FORMATION

Le salaire brut éventuellement majoré des primes, ainsi que les droits aux congés payés, sont intégralement maintenus pendant toute la durée du congé de formation dans le cas où le stage est intégré au plan de formation ou est à l'initiative de l'entreprise.

Dans le cas d'un CIF, la rémunération est soumise à l'accord de l'organisme paritaire auquel l'entreprise verse une contribution servant à financer les congés individuels de formation.

Le LNE est adhérent du FONGECIF IDF.

Cet organisme paritaire décide du montant de la prise en charge de la rémunération et des frais d'inscription. Le cas échéant, le LNE peut compléter la prise en charge des frais d'inscription.

Hormis les différents cas ci-dessus énumérés, le salaire est diminué au prorata de la durée d'absence. La protection sociale des stagiaires est cependant assurée dans les conditions prévues par la loi.

5.3.5 - REMBOURSEMENT DES FRAIS ACCESSOIRES

Les frais d'inscription pour toutes les actions de formation acceptées, même lorsque les absences pour formation ne donnent pas lieu à rémunération, sont à la charge de l'entreprise.

Les frais de transport et de séjour éventuellement occasionnés pour se rendre à leur formation par les salariés de l'entreprise sont remboursés dans les conditions prévues à l'article 5.2.1.

5.3.6 – CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE

Le comité d'entreprise approuve chaque année sur rapport de la commission formation et après délibérations, les orientations liées à la formation professionnelle ainsi que le plan de formation.

5.3.7 - CLAUSE DE DEDIT-FORMATION

Les bénéficiaires de certaines formations lourdes ou imposées par le type d'activité exercée (ex : formation d'auditeur) peuvent être amenés à s'engager contractuellement à rester au LNE pendant une certaine durée (plafonnée à 3 ans) suivant le terme des formations.

Dans l'hypothèse où ils quitteraient le LNE avant cette échéance, ils seraient redevables des sommes engagées au titre de ces actions de formation, qui devraient être remboursées proportionnellement au

nombre de mois restant à courir jusqu'à expiration du délai d'engagement à rester dans l'entreprise. Cette somme sera exigible à la date effective du départ de l'entreprise.

La commission Formation du Comité d'Entreprise, informée, examinera le cas des personnes concernées et préconisera, le cas échéant, une solution adaptée.

Cette clause n'est pas applicable dans le cadre des contrats en alternance.

ARTICLE 5.4 – CONGES PAYES ANNUELS

5.4.1 - ACQUISITION DES DROITS A CONGES

Les droits à congés payés sont acquis pendant une période, appelée année de référence, comprise entre le 1er juin de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N.

Les salariés justifiant d'une année de présence à la date du 1er juin de l'année N, bénéficient d'un congé payé fractionnable de 25 jours ouvrés.

Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin de l'année N, ont droit à 2,08 jours ouvrés de congé payé par mois entier de présence entre leur date de prise de fonction et le 31 mai de l'année N.

L'acquisition des droits à congé suppose l'exercice d'un travail effectif sur la période de référence.

5.4.2 – PRISE DES CONGES

Les modalités de prise des congés s'opèrent conformément aux dispositions conventionnelles, légales et règlementaires applicables.

La prise d'une fraction minimale continue de 10 jours ouvrés, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est obligatoire.

Les droits acquis au 31 mai de l'année N par les collaborateurs non soumis au forfait jours doivent avoir été soldés au 31 mai de l'année N+1. Les cadres au forfait jours quant à eux doivent se conformer aux dispositifs de l'accord ARTT.

Il appartient aux Directeurs ou Responsables de Pôle, par délégation du Directeur Général, de fixer l'ordre de départ en vacances d'été de leur personnel, en concertation avec les intéressés.

En conséquence, les demandes de congé pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, doivent être déposées, **au plus tard le 1er avril** de chaque année.

Sauf cas de force majeure (raison de service ou de santé, ou événement familial inopiné), les dates ainsi fixées ne peuvent être modifiées.

Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés sont donnés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires. Il est recommandé de prendre un minimum de 3 à 4 semaines de congés entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre.

5.4.3 – MALADIE OU ACCIDENT DURANT LES CONGES

Si un salarié est malade au moment de prendre ses congés payés ou au cours de ceux-ci, sa maladie interrompt le congé, à condition que la maladie soit déclarée auprès de la sécurité sociale et l'employeur dans les mêmes formes et les mêmes délais qu'une maladie survenant pendant le temps de travail, soit dans un délai de 48 heures.

Toutefois, le salarié devra reprendre son service à la date prévue de l'expiration de son congé payé, ou au terme de la maladie, si celle-ci se prolonge au-delà du terme du congé payé, et demander à bénéficier ultérieurement du solde de congé non pris.

Lorsqu'un salarié se trouve, par suite de maladie professionnelle ou d'un accident de travail, dans l'incapacité de prendre son congé annuel dans les délais impartis, le solde de ce droit à congé est reporté au terme de son arrêt de travail.

5.4.4 – RAPPEL DU SALARIE

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire de deux jours ouvrés. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui sont nécessités par ce rappel lui sont remboursés sur justification, dans les conditions prévues à l'article 5.2. Dans ce cas particulier, le point de départ et d'arrivée de la mission est le lieu de vacances.

5.4.5 – PERIODES ASSIMILEES

Les absences exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, les stages de formation professionnelle, ainsi que les absences pour maladie (dans la limite de la durée d'indemnisation par le LNE fixée à l'article 2.9.2, soit 8 mois pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté au Laboratoire, 10 mois pour une ancienneté comprise entre 3 et 6 ans et 12 mois pour une ancienneté supérieure à 6 ans), accident du travail et maternité, sont considérées, pour le calcul de la durée des congés payés comme temps de travail effectif.

5.4.6 – FRANÇAIS D'OUTREMER ET TRAVAILLEURS IMMIGRES

Les Français d'outremer et les travailleurs immigrés peuvent bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires correspondant à la durée du voyage aller et retour de leur lieu de travail à leur territoire d'origine. Ce temps supplémentaire n'est pas rémunéré.

Au moment du départ des salariés, il leur est remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour, avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.

En accord avec le Directeur général, ces salariés peuvent bloquer leurs congés payés de deux années sur la deuxième année. Dès la 1^{ère} année, ils doivent informer leur hiérarchie de leur souhait de cumuler leurs droits pour en bénéficier la 2^{ème} année.

5.4.7 - JOURS SUPPLEMENTAIRES ANNUELS (JS)

Les salariés présents une année civile entière et travaillant à temps complet bénéficient de 9 jours de congés supplémentaires à prendre durant cette même année civile auxquels s'ajoute un 10^{ème} jour qui est le vendredi de l'Ascension.

Les congés supplémentaires ne peuvent pas être reportés au-delà du 31 décembre. De ce fait, les congés supplémentaires non pris au cours de l'année civile seront perdus au 31 décembre et non transférables au PERCO après cette date.

Pour les salariés qui ne travaillent pas à temps complet sur toute l'année (activité à temps partiel, entrée ou sortie en cours d'année), les droits à congés supplémentaires seront calculés prorata temporis (cf. tableau en 5.4.9).

5.4.8 - JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Les salariés des groupes de qualification 3 à 5.1 inclus présents une année civile complète, à l'exception des salariés en formation par alternance, bénéficient de **13 jours de RTT** à prendre dans l'année civile et se répartissant comme suit :

- **7 jours** ouvrés chômés par le Laboratoire, fixés chaque année par le Directeur Général après consultation du C.E.

- **6 jours** à l'initiative du salarié, à raison d'un jour par bimestre (6 bimestres par année civile), soit :

1^{er}	bimestre	janvier - février
2^{ème}	bimestre	mars - avril
3^{ème}	bimestre	mai - juin
4^{ème}	bimestre	juillet - août
5^{ème}	bimestre	septembre - octobre
6^{ème}	bimestre	novembre - décembre

Ces 6 jours ne pourront être cumulés entre eux.

Ces jours devront impérativement être pris au cours du bimestre qui y ouvre droit, sauf impératif de service notifié par écrit par le responsable hiérarchique, et transmis à la DRH. Dans cette hypothèse, la prise du jour de RTT considéré ne pourra être reportée de plus d'un mois.

Pour les salariés soumis au régime du forfait jours (salariés positionnés à compter du groupe de qualification 5.2), la prise de RTT se décompose comme suit :

- 7 jours à l'initiative du Laboratoire
- les autres jours (définis chaque année en fonction du calendrier) à l'initiative des salariés en accord avec leurs responsables hiérarchiques, à raison d'un jour entier réparti de façon équilibrée sur l'année, soit environ 1 jour tous les deux mois.

Les JRTT à l'initiative du salarié non pris à l'issue de l'année civile de référence seront perdus, sauf si cette situation résulte d'un refus exprès du responsable hiérarchique pour raison de service.

Les JRTT à l'initiative du Laboratoire pourront être constitués d'une semaine complète de fermeture du Laboratoire, notamment pour l'exécution des travaux d'entretien et de maintenance.

Les jours de RTT non utilisés seront annulés.

L'absence pour maladie, maternité, accident de trajet ou de travail d'une durée supérieure à 4 semaines consécutives ne donne pas lieu à acquisition de jour RTT

Pour les salariés qui ne travaillent pas à temps complet sur toute l'année (activité à temps partiel, entrée ou sortie en cours d'année), les droits à JRTT seront calculés prorata temporis.

5.4.9 – TABLEAU RECAPITULATIF DES CONGES AU PRORATA

	CODE					
		100%	90 %	80 %	60%	50%
CONGES PAYES	CP	25	25	25	25	25
JOURS SUPPLEMENTAIRES se décomposant en :	JS	10	9	8	6	5
. JS à l'initiative du salarié		9	8	7	5	4
. JS à l'initiative du Laboratoire (vendredi Ascension)		1	1	1	1	1
J. RTT se décomposant en :	JR*	13	12	11	8	7
. JRTT à l'initiative du salarié		6	5	4	1	0
. JRTT à l'initiative du Laboratoire		7	7	7	7	7
NOMBRE TOTAL DE JOURS >>>		48	46	44	39	37

FERMETURE DU LNE

* Pour les salariés au forfait jours, se reporter à l'article 5.4.8 quant au décompte annuel de JRTT.

5.4.10 - FRACTIONNEMENT ET PRISE DES JOURS DE CONGES

Seuls les jours de congés payés (CP) et les repos compensateurs sont fractionnables par demi-journée.

Les autres jours de congé (JS, JRTT), ainsi que les CP pour les cadres au forfait jours, devront être pris par journée entière.

Une absence pour congés ne pourra excéder 5 semaines consécutives, quel que soit le ou les motifs des congés qui la composent, sauf dispositions particulières prévues au paragraphe 5.4.6.

ARTICLE 5.5 – CONGES EXCEPTIONNELS ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ces congés ne sont pas fractionnables, à l'exception du congé naissance.

Ils ne sont pas dus, sauf le congé naissance, si l'événement qui les motive intervient pendant une période d'absence pour congés payés, JS, RTT ou congé maladie (maladie, accident du travail, maternité) et ne peuvent donc s'y ajouter.

5.5.1 - EVENEMENTS FAMILIAUX

Les événements familiaux donnent droit, au moment de l'événement qui les motive, et sous réserve de justification, à l'attribution des congés spéciaux rémunérés suivants :

Mariage du salarié	5 jours ouvrés
Mariage d'un descendant, remariage d'un ascendant	2 jours ouvrés
Décès du conjoint (*), d'un descendant	5 jours ouvrés
Décès d'un ascendant du salarié, ou de son conjoint	3 jours ouvrés
Décès d'un collatéral (**) du salarié ou de son conjoint	2 jours ouvrés
Déménagement (***)	2 jours ouvrés
Signature d'un PACS	4 jours ouvrés
Naissance (à prendre dans les 15 jours qui entourent la naissance)	3 jours ouvrés fractionnables

(*) Conjoint, concubin, ou partenaire d'un PACS

(**) Collatéral : le LNE entend par collatéral les parents au 2^{ème} degré du salarié ou de son conjoint : les frères et sœurs et leurs conjoints

(***) Hors démission

Des délais de route, non rémunérés, peuvent être éventuellement accordés pour participer à l'événement de famille considéré, s'il se produit hors de la France métropolitaine.

Les jours de congé exceptionnel qui, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas pris, ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.

5.5.2 - EVENEMENTS DIVERS

Remise de la Médaille d'Honneur du Travail	2 jours ouvrés
--	----------------

5.5.3 - AVANTAGES FAMILIAUX

Les salariés ayant au moins un an d'ancienneté au LNE bénéficient des primes suivantes :

- à l'occasion de leur mariage, une prime correspondant au salaire de base de l'indice 225,
- à la naissance d'un enfant ou de l'adoption définitive d'un enfant de moins de 10 ans, une prime correspondant à 50 % du salaire de base de l'indice 225.

Pour chaque événement, il ne peut être attribué qu'une prime par foyer.

ARTICLE 5.6 – AUTORISATIONS D'ABSENCE

Faute de pouvoir être justifiée, toute absence donne lieu à retenue sur le salaire. Elle doit, en tout état de cause, être signalée à la D.R.H. par tous moyens, au plus tard dans les 3 jours qui suivent le début de l'absence.

5.6.1 – AUTORISATIONS D'ABSENCE REMUNEREE

Des autorisations d'absence rémunérée sont accordées aux salariés, sur présentation d'un justificatif pour :

- assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales et, dans la limite de 10 jours par an, aux stages de formation syndicale,
- la formation économique des membres du Comité d'entreprise, la formation des membres du CHSCT et des représentants du personnel au Conseil d'administration,
- participer aux jurys d'assises,
- répondre aux citations en justice ou aux convocations écrites d'une autorité administrative,
- se présenter aux examens d'Etat et aux concours de la Fonction Publique ou Services Publics, ainsi que pour l'obtention de titres ou diplômes de l'enseignement technologique, dans la limite de 3 jours par an,
- consulter en hôpital des médecins spécialistes dans la limite d'une demi-journée de travail,
- participer ès qualité aux commissions officielles instituées par les Pouvoirs Publics,
- répondre à convocation pour remise de décoration à titre personnel,
- participer à la délégation de l'entreprise aux obsèques d'un membre du personnel,
- assurer momentanément la garde d'un enfant de moins de 16 ans, sous réserve d'un certificat médical ou d'une justification d'événement imprévisible, et dans la limite de 12 jours par année civile et par foyer,
- pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, le salarié perçoit son salaire, déduction faite de la solde qui lui est versée par les autorités militaires,
- assurer, après accord de la Direction Générale, des cours dans des établissements d'enseignements scolaires ou universitaires dans la limite de 5 jours par an-

5.6.2 – AUTORISATIONS D'ABSENCE NON REMUNEREE

Des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées aux salariés :

- exerçant un mandat public (Conseil Municipal ou Conseil Général), pour participer aux séances plénières du Conseil ou des Commissions qui en dépendent,
- qui ont fait acte de candidature à des fonctions publiques électives, pour la durée de la campagne électorale,
- dont la présence est nécessaire auprès d'un membre de leur famille gravement malade,
- qui suivent des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, dans la limite de 12 jours ouvrés par an,
- qui suivent des stages de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse, dans la limite de 6 jours par an,
- et pour toutes circonstances exceptionnelles.

Ces absences prévues aux précédents paragraphes ne viennent pas en déduction des congés annuels.

Pour les absences non rémunérées énoncées ci-dessus, la retenue sur salaire est égale à 1/21,6ème de mois par jour ouvré d'absence (ce chiffre correspond à la moyenne mensuelle des jours ouvrés, calculée sur l'année).

ARTICLE 5.7 – CONGES DE MATERNITE, PARENTAL, DE PATERNITE

5.7.1 – SITUATION DES FEMMES ENCEINTES

Il est tenu compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Il ne peut être procédé au licenciement des salariées en état de grossesse constaté par certificat médical, sauf en cas de faute grave ou lourde.

L'état de grossesse ne remet pas en cause le terme prévu du contrat à durée déterminée arrivant à expiration.

A partir du 3^{ème} mois de grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à réduire leur horaire de travail d'une heure par jour.

En cas de changement d'emploi demandé par le médecin du travail du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée conserve intégralement, dans son nouveau poste, le salaire, les primes et indemnités qu'elle percevait avant sa mutation.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales et aux séances de préparation à l'accouchement, auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail, est rémunéré.

5.7.2 - CONGES DE MATERNITE

Les droits à congé de maternité sont définis dans le tableau récapitulatif suivant, conformément aux textes en vigueur.

Situation familiale avant la naissance	Naissance	Durée du congé (nombre de semaines)	
		Congé prénatal (5)	Congé postnatal (5)
Pas d'enfant ou un enfant	un enfant	6 (1)	10 (4)
	des jumeaux	12 (1) (3)	22 (3) (4)
	des triplés ou plus	24 (1)	22 (4)
Deux enfants ou plus	un enfant	8 (1) (2)	18 (2) (4)
	jumeaux	12	22
	triplés ou plus	24 (1)	22 (4)

1. En cas d'état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse, le repos prénatal peut être augmenté de 2 semaines au plus.
2. Le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d'autant.
3. Le congé prénatal peut être augmenté de 4 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d'autant.
4. En cas de naissance prématurée plus de 6 semaines avant la date prévue exigeant l'hospitalisation de l'enfant, le congé est prolongé du nombre de jours courant entre la naissance et le début du congé normalement prévu.
5. Le congé prénatal peut être reporté, dans la limite de 3 semaines, et à certaines conditions, le congé post natal étant augmenté d'autant.

Les salariées sont, en tout état de cause, mises en demeure de prendre un congé de maternité au plus tard 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement (art. L.1225-29 du Code du Travail).

En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le père peut demander à suspendre son contrat de travail pendant la même durée que le congé postnatal.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical, résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de l'arrêt de travail est augmentée de la durée de cet état pathologique, dans la limite de 2 semaines pour le congé prénatal et de 4 semaines pour le congé postnatal.

Une autorisation d'absence rémunérée, dans la limite d'une heure par jour, est accordée aux femmes allaitant leur enfant, sur présentation d'un certificat médical.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6^{ème} semaine suivant sa naissance, sa mère peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie du congé post-natal auquel elle peut encore prétendre.

Absence du conjoint pendant la grossesse de sa conjointe

Conformément à la législation, le conjoint d'une femme enceinte peut bénéficier d'absences rémunérées pour l'accompagner lors de trois examens obligatoires de suivi de grossesse.

Cette autorisation d'absence comprend non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour.

Le salarié devra justifier de son lien avec la future mère et d'un certificat du médecin suivant la grossesse et attestant que l'absence est liée à un examen prénatal obligatoire.

Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

5.7.3 - CONGE PARENTAL D'EDUCATION

Le congé parental d'éducation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté minimale d'un an au LNE, dans les conditions prévues à l'article L.1225-47 et suivants du Code du Travail.

Il doit être pris dans la limite maximale du 3^{ème} anniversaire de l'enfant.

Ce congé peut prendre la forme d'une suspension totale d'activité ou d'un travail à temps partiel.

Les bénéficiaires sont assurés de pouvoir être réintégrés à l'issue de leur congé aux conditions prévues par la législation en vigueur.

En ce qui concerne les salariés mis à disposition, les droits au congé pour élever les enfants sont fixés par leur régime statutaire propre.

5.7.4 - CONGES D'ADOPTION D'UN ENFANT

Dans le cas d'adoption d'un enfant ou de son placement en vue d'adoption plénière, la mère adoptive ou le père adoptif peut bénéficier d'un congé, conformément à l'art. L.1225-46 du Code du Travail,

- de 10 semaines pour les 2 premiers enfants arrivant au foyer,
- 18 semaines en cas d'adoption portant à 3 le nombre d'enfants dont le foyer assume la charge,

- 22 semaines en cas d'adoptions multiples (au moins 2 enfants) et quel que soit le nombre d'enfants au foyer

commençant à courir le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le père de famille bénéficie d'un congé de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours entourant la date de l'arrivée de l'enfant au foyer.

L'obtention d'un congé pour adoption, prévu au présent article, ouvre droit à un congé parental d'éducation dans les conditions prévues l'article 5.7.3 ci-dessus, à condition que l'enfant adopté soit âgé de moins de 3 ans au premier jour du congé pour adoption.

5.7.5 - CONGES DE PATERNITE

Ce congé est ouvert aux salariés qui en font la demande au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de prendre ce congé conformément à l'article D.1225-8 du code du travail.

Ce congé doit être normalement pris après la naissance de l'enfant et dans un délai de 4 mois après cette date. Il est de 11 jours civils (18 jours en cas de naissances multiples) consécutifs indemnisés par la Caisse d'Assurance Maladie sous forme d'indemnités journalières de maternité. Le LNE n'assure pas le complément de salaire entre l'indemnisation de la sécurité sociale perçu par le salarié et ce qu'il aurait réellement perçu s'il avait été présent.

Ce congé est cumulable avec le congé naissance.

ARTICLE 5.8 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

5.8.1 - SECRET PROFESSIONNEL

Tout salarié est tenu à l'égard des tiers à une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

Toute publication ou exposé public ayant trait aux activités du LNE doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Directeur Général.

Tout manquement à ces obligations peut entraîner le licenciement pour faute grave, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées.

L'obligation du secret subsiste pendant 5 ans après le départ du salarié de l'entreprise.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la liberté syndicale.

5.8.2 – CONFLIT D'INTERET

Tout salarié nouvellement embauché par le LNE devra signifier s'il se trouve en situation de conflit d'intérêt. Il devra pour cela remettre à la DRH le document, signé, qui lui est transmis avec son contrat de travail.

Ce point sera revu chaque année à l'occasion des entretiens annuels d'évaluation.

5.8.3 - CUMUL D'EMPLOIS

Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements en vigueur en matière de cumul, il est interdit à tout salarié, sous peine de licenciement pour faute grave, d'exercer sans l'autorisation préalable du Directeur Général une activité professionnelle rémunérée ayant un rapport, même indirect, avec celle qu'il exerce au LNE.

La présente disposition ne s'applique pas à la production des œuvres littéraires ou artistiques.

5.8.4 - DEPLACEMENTS

Le salarié qui, sans motif valable, refuse d'effectuer une mission entrant dans le cadre normal de ses attributions, peut se placer dans une situation susceptible de conduire à son licenciement pour faute professionnelle, ou à la réintégration dans son corps d'origine, s'il est fonctionnaire.

5.8.5 - BREVETS ET INVENTIONS

Dans le cas où un salarié du LNE fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, et pouvant donner lieu à une prise de brevet, son nom est mentionné dans la demande de brevet, à moins que cette précision soit formellement exclue. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété.

Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou ne serait plus salarié du Laboratoire.

Le montant de cette gratification est établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé est tenu informé de ces différents éléments.

Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches du Laboratoire, cette invention lui appartient exclusivement.

ARTICLE 5.9 – DROIT SYNDICAL ET DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

5.9.1 – DROIT SYNDICAL

Le Laboratoire reconnaît à chacun sa liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix, et aux représentants syndicaux d'exercer leur action.

L'exercice du droit syndical est réglé selon les dispositions en vigueur.

Le temps accordé en fonction de l'effectif à chaque délégué syndical peut être réparti entre les différents responsables de sa section syndicale figurant sur les listes portées par les syndicats professionnels à la connaissance du Directeur Général.

En outre, le personnel bénéficie de 6 heures annuelles d'information syndicale.

5.9.2 - DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Le droit d'expression des salariés s'exerce au LNE conformément aux dispositions des lois des 4 août 1982 et 26 juillet 1983 et selon des modalités précisées par une note d'organisation en vigueur à la date de signature de cet accord.

ARTICLE 5.10 – REPRESENTATION DU PERSONNEL

Des membres élus représentent l'ensemble des salariés au LNE, aux divers conseils et commissions statutaires et notamment :

- au Conseil d'Administration (CA),
- au Comité d'Entreprise (CE),
- à la Délégation du Personnel (DP),
- au Comité d'Hygiène et de Sécurité, et des Conditions de Travail (CHSCT).

5.10.1 - REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En application de l'article 2 du décret 84.528 du 28 juin 1984, le personnel du Laboratoire élit sept Administrateurs Salariés au Conseil d'Administration, dans les conditions fixées par le chapitre II du Titre II de la loi 83.675 du 26 juillet 1983.

En vertu de cette même loi, le Secrétaire du Comité d'Entreprise assiste au Conseil d'Administration.

Les administrateurs salariés ne peuvent cumuler ce mandat avec une autre fonction de représentation élue du personnel.

5.10.2 - COMITE D'ENTREPRISE

Les attributions et pouvoirs, ainsi que les modalités d'élection et de fonctionnement sont définis par la législation en vigueur.

Il est composé

- du Président, qui est le Directeur Général, ou son représentant,
- de la représentation du personnel: le nombre de sièges dépend de l'effectif de l'entreprise et de sa répartition par collèges électoraux ; il peut donc être modifié à chaque renouvellement de mandat. Les suppléants peuvent assister aux séances avec voix consultative.
- d'un représentant de chacune des organisations syndicales reconnues comme représentatives (RSCE) au LNE, avec voix consultative.

Les membres suppléants du CE peuvent assister aux réunions, mais avec voix consultative.

5.10.3 - DELEGATION DU PERSONNEL

Les attributions et pouvoirs, ainsi que les modalités d'élections et de fonctionnement, sont fixés conformément à la législation en vigueur.

Les réunions mensuelles ont lieu en présence du Directeur Général et/ou de son représentant et des salariés élus.

Le nombre de sièges dépend de l'effectif de l'entreprise et de sa répartition par collèges électoraux ; il peut donc être modifié à chaque renouvellement de mandat.

Les délégués suppléants peuvent assister aux réunions, mais avec voix consultative.

5.10.4 - COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

Les attributions et pouvoirs, ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement, sont définis conformément à la législation en vigueur.

Le CHSCT est composé de :

- son Président, qui est le Directeur Général ou son représentant,
- des membres du personnel désignés, le nombre de sièges dépend de l'effectif de l'entreprise et de sa répartition par collèges électoraux ; il peut donc être modifié à chaque renouvellement de mandat. Les représentants du CHSCT, dont deux doivent appartenir au personnel de maîtrise ou des cadres, sont désignés par un collège constitué des membres titulaires élus du CE et des DP.

Le médecin du travail, l'ingénieur sécurité, les délégués syndicaux, l'inspecteur du travail et le contrôleur sécurité de la CRAM sont invités aux réunions du CHSCT.

5.10.5 CUMUL DES MANDATS

Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et celles de membre élu du Comité d'Entreprise et du Comité d'Hygiène et de Sécurité, et des Conditions de Travail, ou de la Délégation du Personnel.

5.10.6 - CONDITIONS D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE

- Sont électeurs les salariés contractuels et mis à disposition âgés de 16 ans révolus et travaillant depuis 3 mois au moins au LNE à la date du premier tour de scrutin,
- Sont éligibles les salariés contractuels et âgés de 18 ans révolus et travaillant depuis 1 an au moins au LNE à la date du premier tour de scrutin,

sous réserve de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives aux droits civiques.

ARTICLE 5.11 – CONFLITS DU TRAVAIL

Les conflits individuels du travail sont déférés devant les juridictions compétentes.

Les conflits collectifs du travail sont soumis à des procédures de conciliation, conformément aux articles L.2522-8 à L.2522-12 du Code du Travail.

ARTICLE 5.12 – REVISION

Les dispositions des présentes CGRER feront l'objet d'une mise à jour périodique, lorsque nécessaire pour tenir compte des mesures législatives et réglementaires applicables au personnel des Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial.

Les projets de révision, à l'initiative des organisations syndicales signataires ou du Directeur Général, sont présentés par écrit et discutés en séance plénière du Comité d'Entreprise. Ils sont présentés par le Directeur Général, après avis du Comité d'Entreprise et du CHSCT, au Conseil d'Administration qui en délibère et les approuve, puis aux Autorités de Tutelle pour approbation.

Jusqu'à cette dernière approbation, le texte existant, non modifié, reste en vigueur (art. 9 du décret 78-280 du 10 mars 1978).

ARTICLE 5.13 – REGLEMENT INTERIEUR

Conformément aux dispositions de l'article R.1321-1 et 2 du Code du Travail, le règlement intérieur, déposé au Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de Paris, est affiché sur les lieux du travail.

Il précise notamment entre autres dispositions générales :

- les plages horaires de travail,
- les conditions d'accès sur les différents sites,
- l'usage des matériels et des locaux,
- l'échelle et les modalités d'application des sanctions disciplinaires,
- les prescriptions générales d'hygiène et de sécurité.

TITRE 6
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 octobre 2015, après avoir été préalablement soumis pour avis au CHSCT lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 août 2015, au Comité d'Entreprise lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 septembre 2015 et avoir l'approbation du Conseil d'Administration au cours de la réunion qui s'est tenue le 5 octobre 2015

La Direction Générale de l'entreprise notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de l'Unité Territoriale de Paris (DIRECCTE UT 75) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

- une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise.
- Une copie du courrier ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage dans les locaux et par messagerie interne.

Un exemplaire en sera remis à chaque signataire.

ARTICLE 6.2 – SIGNATAIRES

Pour le LNE

Monsieur Jean-Luc LAURENT, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Pour le syndicat CFTC

Monsieur Gilles MERCENIER, agissant en qualité de Délégué Syndical et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Pour le syndicat CGT

Monsieur Jean-Christophe ERMENEG, agissant en qualité de Délégué Syndical et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ANNEXE 1

GRILLE DE CLASSIFICATION DES SALARIES CONTRACTUELS

niveau de formation	GRPE QUALIF.	FILIERE 1	FILIERE 2	FILIERE 3		COEFF	Echelons										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
avt bac	3.2		idem actuel			220				220	230	240	250	260	270	285	300
			moyen 4 ans														
			moyen 5 ans														
avt bac	3.3					225			225	235	245	255	265	275	285	300	315
bac	3.4					230	220	230	240	250	260	270	285	300	315	330	345
bac	3.5					235	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365	380
avt bac+2	4.2					240	235	250	265	280	295	310	325	340	355	370	385
niv BAC+2	4.3					250	250	265	280	295	310	325	340	355	370	385	400
BAC+2	4.4					285	285	300	310	325	340	355	367	383	397	410	425
BAC+3	4.5					300	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450
BAC+4	4.6					325	325	340	355	370	385	400	415	430	445	460	475
	4.7					360	360	378	396	414	432	450	468	486	504	522	540
	4.8					380	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580

niveau de formation	GRPE QUALIF.	FILIERE 1	FILIERE 2	FILIERE 3		COEFF	Echelons										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAC+5	5.0				Doctorant	330	330	330	330								
	5.1				Ingénieur/Cadre débutant	390	390	415	440	465							
	5.1				Docteur Ingénieur	420	420	440	465								
Ingénieur LNE	5.2				Ingénieur LNE Cadre LNE	410	410	435	460	485	510	535	560	585	610	635	660
Ingénieur confirmé 1	5.3				Ingénieur confirm 1 Cadre confirmé 1	490	490	515	540	565	590	615	640	665	690	715	740
	5.4				Ingénieur confirm 2 Cadre confirmé 2	550	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
Ingénieur encadrant	5.5				Ingénieur confirmé	670	670	695	720	745	770	795	820	845	870	895	920
	5.6				Ingénieur confirmé	780	780	805	830	855	880	905	930	955	980	1005	1030
	5.7				Cadre Dirigeant	900	900	925	950	975	1000	1025	1050	1075	1100	1125	1150

primes sur objectifs expert, chercheur émérite et manager hors RMPP

ANNEXE 2

DISPOSITIONS PARTICULIERES

PRETS AU PERSONNEL

Les salariés peuvent bénéficier, dans le cadre des crédits ouverts annuellement au budget évaluatif, de prêts personnels, remboursables en deux ans maximum et destinés, en priorité, aux secours d'urgence, ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'habitat.

Ces prêts sont attribués sur décision de la D.R.H. et sur présentation de justificatifs des dépenses motivant la demande de prêt, après avis du Comité d'Entreprise (cf. note d'information).

Lorsqu'un salarié a terminé de rembourser un prêt, un délai de 6 mois est demandé avant qu'il ne puisse déposer une nouvelle demande de prêt. Il est à noter que cette disposition a pour but de répondre à des besoins ponctuels.

ALLOCATIONS DIVERSES

Lorsque ces avantages ne sont pas pris en charge directement par la Caisse des Allocations Familiales, le LNE participe, dans la limite des taux fixés par circulaires de la Fonction Publique concernant l'action des services sociaux de l'Administration :

- aux frais encourus par le personnel pour l'hébergement :
 - . des enfants dans des centres de vacances et des centres aérés, ainsi qu'en classes de neige, mer ou nature,
 - . en maisons familiales et villages familiaux de vacances
- au versement d'allocations :
 - . pour garde d'enfants de moins de 3 ans, ou jusqu'à 18 ans dans le cas d'enfants handicapés ou infirmes,
 - . aux mères de famille admises dans les établissements de repos ou de convalescence agréés par la Sécurité Sociale, et accompagnées de leurs enfants de moins de 5 ans,
 - . d'adoption d'enfants de moins de 10 ans.

RESTAURANT D'ENTREPRISE

L'Etablissement participe aux frais de gestion des restaurants d'entreprise selon les modalités fixées par le Directeur Général après avis du Comité d'Entreprise et du Contrôleur d'Etat, ou attribue des tickets restaurants pour les salariés des antennes régionales qui ne peuvent bénéficier d'un restaurant d'entreprise.

ANNEXE 3

TEXTES LEGISLATIFS

**LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES
CITES DANS LES C.G.R.E.R.**

TEXTE	DATE	Intercalaire
le Code Civil		
le Code du Travail		
le Code de la Sécurité Sociale		
Loi 49-1097	2 août 1949	
Loi 71-575	16 juillet 1971	
Loi 78-23	10 janvier 1978	
Loi 78-49	19 janvier 1978	
Loi 82-684	4 août 1982	
Loi 82-689	4 août 1982	
Loi 82-915	28 octobre 1982	
Loi 83-675	26 juillet 1983	
Loi 84	24 février 1984	
Décret n° 2582	24 août 1942	
Décret 78-280	10 mars 1978	
Décret 79-860	1 ^{er} octobre 1979	
Décret 84.528	28 juin 1984	
Décret 90-437	28 mai 1990	
Décret 01-1352	28 décembre 2001	
Arrêté du 20 décembre 2002	27 décembre 2002	
Ordonnance 86-1134	21 octobre 1986	
Circulaire ministérielle 03-07	7 janvier 2003	
Divers : prestations "colonies de vacances", police d'assurance des déplacements		